

עין משפט ונר מצוה

ב א מיי פייב מהל' שמיטה היל'א סמג לאוין קמט טוש"ע יו"ד סי' טז סעי' ז וזכורים טוהג מספק:

‏»‏

רבינו גרשום

מוסיף על ענין ראשון דאפי' במוקדשין. אי מה קדשים אינו נוהג בכלאים כלומר דאמרינן לענין קדשים שור או כשב פרט לכלאים כל מקום שנאמר שה אינו [אלא] להוציא כלאים ולמה תניא אותו ואת בנו נוהג בכלאים אמר קרא או לרבות הכלאים. לחלק מבנו נפקא כו' כלומר בנו אפי' אחד. סבר לה כו' יונתן כו' כלומר דסבירא ליה דשור ושה בלא או משמע נמי אחד אחד בפני עצמו עד שיפרט לך הכתוב יחדו: דתניא אביו קילל אמו איש אשר יקלל את אביו וגו' ובתיב אביו ואמו קילל. כלומר הרי קללה חבץ לאב וקללה חבץ לאם ואם מקלל אב בלא אם ואם בלא אב חייב ואם לאו בהא טעם לא היה חייב עד שקיללם יחדו: ר' יונתן אמר משמע נמי אחד אחד בפני' עד שיפרט לך הכתוב יחדו דכתיב ה' (אביו ואמו קילל) יחדו הכא נמי אי הוה כתיב שור ושה אותו ואת בנו משמע נמי אחד אחד בפני' ולא צריך או לחלק. נוהג בנקבות ואינו נוהג בזכרים כלומר באב. בנקבות ולא בזכרים כו' פליג אלא משום דהויא שמיטה שאינה ראויה וע"ק דצאֹתו ואת בנו ובתשלומי ד' וה' נמעט טרפה מזנין אז וי"ל דטרפה ושחוטא נפקי מג"ש דשה שה מפסח כדאמר בצבורות (דף יב.) ועגלו וחיה ממשמעותיה דשה חללא ינחא ליה לכלול כולם יחד דהא פר אפי' שחוט קרוי פר כדאמר' צפרק הויליאו לו (יומא דף מט:.) ושה נמי הוי נמנין עליו אפי' אחר שמיטה אי לאו דכתיב מהיות משה ומחיותה דשה כדאמר התם וטרפה נמי חשיבא שה דמחייב צבורות (דף עז:.) צמור טרפה צד' וה' אע"ג דשה כתיב התם והכי נמי תנא אותו ואת בנו נוהג צטרפה ואפי' ר"ש לא פליג אלא משום דהויא שמיטה שאינה ראויה וע"ק דצאֹתו ואת בנו ובתשלומי ד' וה' נמעט טרפה מזנין אז וי"ל דטרפה ושחוטא נפקי מג"ש דשה שה מפסח כדאמר בצבורות (דף יב.) ועגלו וחיה ממשמעותיה דשה וכלאים מזנין אז דרצא דמגורה שוה לא מסתבר למעוטי כלאים כמו טרפה ושחוטא דאית לן למימר תפדה תפדה ריבה כיון דשה גמור הוא צין דאולת חבר אז צין דאולת חבר אס אכל מזנין

א' נחלה דט"ס הוא וי"ל דכתיב לא תלשע שטתו אמר ופשטום יחדו.

עה:

וזה בנה אב כל מקום שנאמר שה אינו אלא להוציא בלאים. פירש בקונטרס דילפינן כולוהו משה כשנים ושה עזים וקשה לפירושו דצמרוצה (צ"ק עת.) מסיק דצנין אז דרצא אינטריך לפדיון פטר חמור כדמתן אין פודין לא צעגל ולא צכלאים ופריך התם ולר"א

^(א)וזה בנה אב כל מקום שנאמר שה אינו אלא להוציא את הכלאים אמר קרא או לרבות את הכלאים האי או מיבעי ליה לחלק דס"ד אמינא עד דשחיט שור ובנו שה ובנו לא מיחייב קמ"ל לחלק מבנו נפקא ואכתי מיבעי ליה לכדתניא אילו נאמר שור ושה ובנו הייתי אומר עד שישחוט שור ושה ובנו ת"ל ישור או שה אותו ואת בנו מאי לאו מאו נפקא ליה לא מאותו הניחא לרבנן דמייתר להו אותו אלא להנניה דלא מייתר ליה אותו לחלק מנא ליה לחלק לא צריך קרא דסבר לה כו' יונתן ^(א)דתניא ^(א)איש אשר יקלל את אביו ואת אמו אין לי אלא אביו ואמו אביו שלא אמו ואמו שלא אביו מנין ת"ל אביו ואמו קלל אביו קלל אמו קלל דברי ר' יאשיהו ר' יונתן אומר משמע שניהם כאחד ומשמע אחד בפני עצמו עד שיפרוט לך הכתוב יחדו מאי חנניה ומאי רבנן ^(א)דתניא ״אותו ואת בנו נוהג בנקבות ואינו נוהג בזכרים חנניה אומר נוהג בין בזכרים ובין בנקבות מ"ט דרבנן דתניא יכול יהא אותו ואת בנו נוהג בין בזכרים ובין בנקבות ודין הוא חייב כאן וחייב באם על הבנים מה כשחייב באם על הבנים בנקבות ולא בזכרים אף כשחייב באם בנקבות ולא בזכרים לא אם אמרת באם על הבנים שכן לא עשה בה מזומן כשאינו מזומן תאמר באותו ואת בנו שעשה בו מזומן כשאינו מזומן ת"ל אותו א' ולא ב' אחר שחלק הכתוב זכיתי לדין חייב כאן וחייב באם על הבנים מה כשחייב באם על הבנים בנקבות ולא בזכרים אף כשחייב באם בנקבות ולא בזכרים ואם נפשך לומר בנו מי שבנו כרוך אחריו יצא זכר שאין בנו כרוך אחריו מה אם נפשך לומר וכי תימא אותו זכר משמע הרי הוא אומר בנו מי שבנו כרוך אחריו יצא זכר שאין בנו כרוך אחריו ולחנניה

אז ממעט שפיר דהכי כתיב שה תמים וגו' ומן העזים תקחו דמשמע עד שיהא אצוי כשש ואמו כבשה ומיותר הוא דלגופיה לא אינטריך דמשאר קדשים נפקא דממעטינן כלאים מאו כשז אלא ללמד צעלמא אחי דכל מקום שנאמר שה אינו אלא להוציא כלאים ואע"ג דכתיב נמי צהאי קרא תמים דנפיק משאר קדשים לשום דרשא נכתב והא דלא דמעטינן צאֹתו ואת בנו ובתשלומי ד' וה' טרפה צגורה שוה דשה שה מפסח אפשר דאינו מופנה והשתא ניחא נמי כי צעי צמרוצה לר' אלעזר דמתיר צכלאים צנין אז דרצא למאי הלכתא

^(א) לקדשים ולא קאמר לטרפה ושחוטא דהנהו מגזירה שוה נפקי וא"ת ובצמרוצה דקאמר וצנין אז דרצא למאי הלכתא אי לקדשים צהאי כתיב צהו כלאים צהדיא הוה ניחא והא עיקר צנין אז לא אייתר צפסח אלא משום דמקדשים נפקא וי"ל דכן דרך הש"ס שעושה כאלו קים ליה צפסח ממקום אחר וכענין זה יש צריש קדושין (דף ג:) ובפרק נערה (כתובות דף עז:.) גבי קדושי הבת לאציה דקאמר וכי תימא גילף מבצת ופגם ואע"ג דצשת ופגם גופיה לא קים לן דהוי דאציה אלא מקדושין צפ' אלו נערות (דף מ: ושם ד"ה דא)': **או** לרבות את הבלאים. אף על גז דמאו כשז דמעטינן כלאים התם מענין דקרא והכא מענין דקרא כדאמר צמרוצה (צ"ק עז:.) וא"ת והכי פריך לעיל ואימא צמוקדשין אין צכולין לא היכי מזי למימר הכי א"כ אמאי אינטריך או לרצות כלאים דכלאים דקדשים ליכא כדקאמר אי מה כלאים דקדשים לא וי"ל דאי הוה מוקמינן קרא דאֹתו ואת בנו דוקא צמוקדשים א"כ לא הוה דרשינן או לרצות כלאים אלא הוה מוקמינן לדרשא אחרימי: **עד** שיפרוט לך הכתוב יחדו. וא"ת ולר' יאשיהו אמאי כתיב קרא (דברים כג) יחדו בלא תחרוש וי"ל דאינטריך דה"א דאסור אע"פ שאינם קשורים וכן גבי לנישת כלאים אי לא כתיב יחדו ה"א דאפי' מלצושים אחד של זמר ואחד של פשתים לא ילצש אע"פ שאינם תפורים יחד דמיחדו דרשינן דמוכף תכיפה אחת אינו חצור ור' יונתן לא משום דפרט הכתוב יחדו שפתיס דהא אלטריך כדפי' אלא מסבירא דנפשיה קאמר הכי ולהכי לא קאמר כדרך שפרט לך הכתוב צכלאים כדאמרינן צפרק כל שעה (פסחים דף כא:) כדרך שפרט לך הכתוב צנצלה: **מה** בשחייב באם ע"ה הבנים בנקבות ולא בזכרים. דאס דקרא משמע ליה דוקא ולא משום שאורחה להיות רוצצת מדכתיב (דברים כג) שלח תשלח את האס דה"ל למכתב שלח תשלחנה כיון דכתיב כצר לא תקח האס לכך משמע ליה דוקא: **מה** שבנו ברוך אחריו. וא"ת א"כ ל"ל דמייתר קרא גבי שלוח הקן גילף קי' מאֹתו ואת בנו שעשה צו מזומן כשאינו מזומן ויש לומר דאי לאו דחוינן צשלוה הקן דאס דוקא לא הוי דרשינן צאֹתו ואת בנו שצנו כרוך אחריו:

אותו ואת בנו פרק חמישי חולין

^(א)ועוד. קשיא לי עלה דהא דקתני נוהג צכלאים האמר צבא כו': אינו אלא להוציא את הכלאים. דילפינן כולוהו משה כשנים ושה עזים(א) מדלא כתיב שה כשנים ועזים ש"מ דלא מיקרי שה עד שיהו אצוי ואמו כשנים או שניהם עזים אצל אחד כשז ואחד עז לא הוי שה:

או לרצות את הכלאים. ותפשוט מהכא תרמי קושייתא: **לחלק.** למייד על אחד מהס שיטחוט או שור וצנו או שה וצנו: **צנו.** דחד משמע: **עד שיטחוט שור ושה וצנו.** של א' מהס ת"ל שור או וגו': **מאי לאו מאו נפקא ליה.** וה"ק אילו נאמר שור ושה ולא נאמר או הייתי אומר כו': **לא מאוסו.** נפקא ליה וה"ק אילו נאמר שור ושה וצנו ולא כתיב אֹתו ה"א עד דשחיט תרי וצריה דחד מייניהו ת"ל אֹתו ואת צנו חד אז וחד צן אצל או לכלאים אמא: **הניחא לרבנן.** לקמן צעי מאי חנניה ומאי רבנן: **כו' יונתן.** דאמר אע"ג דלא כתיב או כמאן דכתיב או דמי וכל היכא דכתיב פלוני ופלוגי או האי או האי משמע: **דחניא איש אשר יקלל את אציו ואם אמו אין לי אלא.** קלל שניהם אחד מהס מנין: **ס"ל.** צסיפיה אציו ואמו קלל: **אציו קלל ואמו קלל.** כלומר צתחלת המקרא סמך קללה לאציו וצסוף המקרא סמך קללה לאמו למימרא דלו האי או האי: **ר' יונתן אומר.** אציו ואמו משמע נמי או האי או האי וסיפיה דקרא לדרשא אחרנא להציא את המקלל לאחר מיתה שחייב: **צפני עצמו.** כלומר או זה או זה: **צנקבות.** האס וצנה: **ואינו נוהג בזכרים.** דלין חוששין לזרע האצ ואס שחט זכר מותר לשחוט צנו וצתו: **צאס על הצנים.** שלוח הקן שהזהר (דברים כג) שלא ליקח שניהם: **צנקבות.** דכתיב (שם) והאס רוצצת ולא האצ רוצץ: **לא עשה צה מזומן.** דתניא (לקמן קט:.) כי יקרא' פרט למזומן כלומר עוף שלו אינו חייב צשילוח: **תאמר צאֹתו ואת צנו כו'.** והואיל ותמור הוה ינהוג צשניהם: **אוסו אחד ולא שנים.** צאחד הוה טוהג ולא צשנים. ומעתה שחלק הכתוב וא"א לומר שניהוג צשניהם אלא או צזכרים או

צנקבות: **וציטי לדין.** מעתה איני רשאי ללמוד מדין הראשון צאי זו ינהוג דהשתא ליכא למיפוך תאמר צאֹתו ואת צנו שעשה צו מזומן כשאינו מזומן לפיכך ינהוג צזכרים ולא צנקבות דמאי חומרא הא וז לומר כן מה לי זכרים ומה לי נקבות: **ואס נפשך לומר.** ולהשיב תשובה על דין זה יש לי טעם אחר הרי הוה אומר צנו משמע שנראה לו כצן: **שגרו.** ודבוק תמיד לילך אחריו ודרך הולד להיות כרוך אחר האס: **מאי אס נפשך לומר.** מה היה לו להשיב על צנין אז הראשון: ואודא

צנקבות: **וציטי לדין.** מעתה איני רשאי ללמוד מדין הראשון צאי זו ינהוג דהשתא ליכא למיפוך תאמר צאֹתו ואת צנו שעשה צו מזומן כשאינו מזומן לפיכך ינהוג צזכרים ולא צנקבות דמאי חומרא הא וז לומר כן מה לי זכרים ומה לי נקבות: **ואס נפשך לומר.** ולהשיב תשובה על דין זה יש לי טעם אחר הרי הוה אומר צנו משמע שנראה לו כצן: **שגרו.** ודבוק תמיד לילך אחריו ודרך הולד להיות כרוך אחר האס: **מאי אס נפשך לומר.** מה היה לו להשיב על צנין אז הראשון: ואודא

צנקבות: **וציטי לדין.** מעתה איני רשאי ללמוד מדין הראשון צאי זו ינהוג דהשתא ליכא למיפוך תאמר צאֹתו ואת צנו שעשה צו מזומן כשאינו מזומן לפיכך ינהוג צזכרים ולא צנקבות דמאי חומרא הא וז לומר כן מה לי זכרים ומה לי נקבות: **ואס נפשך לומר.** ולהשיב תשובה על דין זה יש לי טעם אחר הרי הוה אומר צנו משמע שנראה לו כצן: **שגרו.** ודבוק תמיד לילך אחריו ודרך הולד להיות כרוך אחר האס: **מאי אס נפשך לומר.** מה היה לו להשיב על צנין אז הראשון: ואודא

מסורת הש"ס

א' צ"ק עז: צ צ"מ ד: סנהדרין סו. פה: צבוטות ס. נחמות ז: אג. א צבורות מה: ד שייך לע"ה, ס) ודברים יד, א) דברים כג, א) ונע"ע מוס' יומא מט: ד"ה שאני וכו' צאריכות,

‏»‏

תורה אור השלם

1. וישור או שה אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אֶחָד: ויקרא כב כח 2. כי איש איש אשר יקלל את אביו ואת אמו מות יומת אביו וְאִמּוֹ קלל דְּמִיו בּוֹ: ויקרא כ ט

‏»‏

הגהות הב"ח

א) תוס' ד"ה זה צנה וכו' למאי הלכתא ולא קאמר כ"ל ומיכת לקדשים מחמץ:

‏»‏

מוסף רש"י

אין לי אלא אביו ואמו. כאלה (סנהדרין טו.) שניהם יחד (שם פה.) אביב קלל אמו קלל. בתחלתו סמך קללה לאציו, בסופו סמך קללה לאמו (ב"מ צד: ובעי"ז סנהדרין שם ושם ושבועות כז.) משמע שניהם כאחד ומשמע אחד בפני עצמו. מתחלת המקרא משמע את אציו ואת (צ"ל או את) אמו, דאע"ג דה"ו מוסיף על ענין ראשון משמע נמי אחד מהם (סנהדרין טו.) עד שיפרוט לך הכתוב יחדו. כדרך שהל"ך לפרוט צכלאים, שכתוב לא תחרוש צבור ותחמור ופרט צו יחדו, שלא תאמר אסור לתרוש צבור לצדו ותחמור לצדו (בעי"ז ב"מ צה.) מדפרט לך ש"מ דאי לא הוי יחדו הוה משמע שור וצנו ותמור לצדו, והא אציו דרישא דרשינן נמי או אציו או אמו, וסופא לאתויי לאחר מיתה (סנהדרין פה.) אותו ואת בנו נוהג בנקבות. אסור לשחוט האס והצן או הצנו, ואינו נוהג בזכרים. ומותר לשחוט האצ והצן או האצ והצת (ויקרא כב כח ובעי"ז בבורות מה.)

ולחנניה